

한국가스공사 상임감사위원

감봉·견책·경고 요구 및 통보 사항

일련번호 제20-사조직-1호

제 목 공사 내 사조직 결성, 운영 부적정 등

소관부서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처, ★★★★★본부 ▲▲▲▲처, ▽▼본부
◇◆◇◆본부, ㄹㄹㄹㄹ실, ☆☆실, ⊗⊗⊗⊗⊗실, ○○○○본부
◆◆처, ○○○○본부 ●●●●●처

조치부서 ㄹㄹㄹㄹ실, ⊗⊗⊗⊗⊗실

내 용

1. 사건 개요

2020년 9월 “공사 내 사조직을 결성, 운영하면서 인사개입, 승진조작 및 감사방향을 정하는 등 회원 간의 이익을 도모 한다”는 내용¹⁾이 레드휘슬(익명제보 시스템)에 접수되었고, 이와 유사한 내용의 언론보도²⁾가 수차례 있었다.

이에 따라 시행한 본 감사에서 회원 간 사적 친분보다는 회사 업무적으로 이익을 도모할 수 있는 인사, 감사 및 비서 등의 업무를 수행하는 회사 내 “중요 직무수행자³⁾”들이 주도하여 사조직(수주회, 水酒會)을 결성·운영한 사실과 수주회 회원들이 주도하여 사장 비서직 후보를 부당하게 선정한 사실이 확인되었는데, 구체적인 내용은 다음과 같다.

1) '20. 9. 1. “사내 사조직(水酒會)을 결성, 운영하면서 회원의 승진을 부탁, 도와주고 해당부서의 업무정보를 얻는 등 서로간의 이익을 도모 한다”는 레드휘슬을 통한 신고 접수

2) '20. 9. 22. ~ 9. 25. “사내 사조직(水酒會)이 부당하게 인사(승진평가)에 개입했다”는 언론 (천지일보, 대구MBC 등) 보도

3) 사용자의 이익을 대표하여 직무를 수행하는 인사, 감사 및 비서업무를 담당하는 직원으로 단체협약에 의거, 인사이동과 동시에 노조 조합원 자격이 상실됨

2. 사조직 결성, 운영 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제43조(품위유지 의무)에 “공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”로 정하고 있으나, 「KOGAS 임직원 행동강령」 등의 사규에는 공사 내 사조직(또는 사내 모임) 결성, 운영을 금지하는 규정은 따로 없다.

그러나 사회 통념에 반하는 목적으로 사조직을 결성, 운영하는 것은 「KOGAS 임직원 행동강령」 제정 목적인 “부패방지과 깨끗한 기업 풍토 조성”을 저해하는 행위이며,

또한 사용자의 이익을 대표하여 직무를 수행하는 인사, 감사 및 비서 등 “중요 직무수행자”들이 대부분인 사조직 회원들이 중요한 경영사항을 사적인 방법으로 협의 또는 교감할 경우 경영진의 중요 의사결정에 부정하거나 불공정한 정보를 제공할 위험이 상당하다.

한편 공사는 「KOGAS 임직원 행동강령」 제20조의 3(건전한 음주문화 정착)으로 임직원의 건전한 음주문화정착을 위한 술선수범과 과도한 음주를 삼가도록 정하고 있으므로 음주 자체가 목적이거나 과도한 음주를 조장하는 사조직 운영은 공사와 전 임직원의 품위를 상당하게 손상하는 행위이므로 대내외적으로 비난을 피할 수 없다.

따라서 모든 임직원은 사회 통념에 반하거나 부패방지과 깨끗한 기업 풍토 조성을 저해할 수 있는 사조직을 결성, 운영하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 회칙 제·개정 및 회원 간 공유

2019. 7. 4. AAA은 최초 회칙을 만들면서 수주회(水酒會) 결성을 주도하였고, 이 후 AAA, BBB 및 DDD이 주도하여 신규회원 선정, 회원등급 조정 및 회칙을 강화하면서 【표 1】과 같이 총 5회에 걸쳐 개정(문서화 포함), 회원들과 공유하였다.

【표 1】 회칙 제·개정, 공유 및 보유 현황

구분	작성일	제·개정자	파일명	발신자	수신자	보유자
버전1	'19.07.04	AAA	수주회(190704)	AAA	BBB, DDD, HHH	DDD
버전2	'19.07.04	BBB	수주회(190704)-복사본	BBB	AAA, DDD, CCC, JJJ, EEE	DDD BBB
버전3	'19.07.04	AAA	수주회(190704)-복사본	AAA	GGG	-
버전4	'19.07.10	DDD	수주회 회칙	DDD	BBB, AAA, HHH	AAA III
				AAA	JJJ	
				JJJ	III	
버전5	(확인불가)	DDD	수주회 회칙	DDD	BBB	DDD
버전6	'19.11.11	BBB	(191111)수주회 회칙	BBB	DDD, AAA, JJJ, CCC, HHH, III	DDD FFF
				DDD	FFF	

※ 수주회 회원 11명 대상으로 업무용 PC(K-Cloud)에 보관된 자료, 전 직원을 대상으로 사내 메일 및 메신저⁴⁾의 수·발신 내역을 전수 조사한 결과임(키워드: 수주회, 회칙)

2) 회원 영입 경위

수주회(水酒會) 회원은 【표 2】와 같이 2019. 7. 4. 최초 6명을 시작으로 2019. 11. 11.에는 총 11명으로 증원되었으며 회원들의 영입 경위는 다음과 같다.

4) 메신저(쪽지)로 파일을 수발신할 경우 그 내용(제목 등) 및 첨부파일 자체는 약 2주 후 자동으로 삭제되나, 첨부파일명, 파일크기, 업로드 & 다운로드 일시(시, 분까지) 등의 로그기록은 서버에 영구 저장됨

【표 2】회원 현황

구분	'19.7.4. (AAA 결성)	'19.7.4. (BBB 추가)	'19.11.11. (BBB 추가)
정회원	BBB(회장), AAA, HHH, DDD(총무)	BBB(회장), AAA, HHH, DDD(총무)	BBB(회장), AAA(고문), HHH, DDD(총무), EEE
준회원	GGG, CCC	GGG, CCC, III	CCC(고문), III, JJJ(회계감사)
명예회원		JJJ, KKK	GGG, KKK, FFF
계	6 명	9 명	11 명

※ 자료 : 수주회 회칙에 기술된 회원 명단을 재구성함

- 2019. 7. 4. AAA은 최초 회원으로 GGG 前 본부장을 포함, 과거 노사 협력 업무를 함께하며 친분을 쌓아왔던 CCC, HHH, BBB과 모임의 총무 역할 수행에 적합한 DDD⁵⁾ 등 총 6명을 제시하였고,
- 같은 날 BBB은 평소 “일도 잘 하고 성실하다”는 얘기를 들은 바 있고, “회원으로 가입시키자”는 기존 회원의 의견을 반영하여 III(준회원으로), JJJ, KKK (이상 2명, 명예회원으로)를 회원으로 영입하였으며,
- 이후 2019. 11. 11. BBB은 “평소 회원들과 함께 술자리를 자주 했던 EEE, FFF도 회원으로 가입 시키자”는 기존 회원의 의견을 반영하여 각각 정회원, 명예회원으로 영입하였다.

3) 회원 구성

회원 대부분은 【표 3】과 같이 인사, 감사, 조직경영 및 비서 등의 직무자이므로 구성원간의 인사 또는 업무상의 이익을 도모할 수 있는 중요 직무를 담당하고 있으며, 【표 4】와 같이 전 회원 서로간은 주기적으로 모임(술자리)을 가질 정도의 친분⁶⁾이 없는 점을 고려하면 수주회는 단순 친교를 위한 모임이 아닌 것으로 판단된다.

5) AAA이 수주회 운영을 위한 총무 역할 수행을 목적으로 주요 회원 3명(GGG, CCC, HHH)과 친분관계가 없는 DDD를 정회원으로 영입한 것으로 추정

6) 동일부서 근무, 지연, 학연, 취미 등으로(수주회 모임이 아니라도) 개인적 술자리를 하는 정도의 친분

【표 3】회원별 수행 직무 현황

회원명(직급, 직책)	부서	수행 직무	비고(주요직무 수행)
GGG(특정직)	●●●●부	경영자문위원(노무관련)	전직 ◇◇본부장
CCC(1급, 실장)	☆☆실	사장 비서업무 총괄	비서
AAA(2급, 부장)	△△△△부	인사혁신업무 총괄	인사
HHH(3급, 차장)	●●●●부	이사회 및 회의체 운영	조직
EEE(3급, 차장)	△△△△부	인사제도 및 인사운영(2급 이상 보임 등)	인사
BBB(3급, 차장)	●●●●부	◆◆처 일상감사, 기재부 평가	감사
FFF(3급, 차장)	☆☆실	사장 정책비서	비서
DDD(4급, 과장)	♠♠♠♠부	산업부 가스정책 대응, 지속가능경영	인사('20년 2월 이후)
III(4급, 과장)	●●●●부	이사회 및 회의체 운영	조직
JJJ(4급, 과장)	◎◎◎◎부	원료비 조정, 원료비 연동제 운영 및 개선	
KKK(4급, 과장)	§§§§부	일자리 창출(정부 경영평가)	

※ 회원별 수주회 가입일 기준, 부서별 “업무 분장표”로 작성함.

【표 4】회원간 친분관계 현황

회원명	GGG	CCC	AAA	HHH	EEE	BBB	DDD	III	JJJ	KKK	FFF
GGG		○	○	○	×	○	×	×	×	×	×
CCC	○		○	○	×	○	×	×	○	×	×
AAA	○	○		○	○	○	○	×	○	×	○
HHH	○	○	○		○	○	×	○	×	×	×
EEE	×	×	○	○		○	○	×	○	×	○
BBB	○	○	○	○	○		○	×	×	×	×
DDD	×	×	○	×	○	○		×	○	○	○
III	×	×	×	○	×	×	×		○	×	×
JJJ	×	○	○	×	○	×	○	○		×	○
KKK	×	×	×	×	×	×	○	×	×		×
FFF	×	×	○	×	○	×	○	×	○	×	
친분無	6명	5명	2명	4명	4명	4명	4명	8명	4명	9명	6명

※ 자료 : 수주회 회원 11명 문답 결과로 작성함(○: 친분 有, ×: 친분 無)

4) 사조직 운영

회칙 주요내용을 살펴보면, 수주회(水酒會)는 유주무량⁷⁾을 추구하는 본사직원으로 구성, 비밀결사에 준하여 운영하며, 가입·탈퇴는 정회원 만장일치로 결정하고, 임의 탈퇴 회원은 20만 원의 발전기금을 납부하여야 하고, 또한 행사(모임)는 매주 수요일 시행하고, 정회원은 매월 10만 원을, 준회원은 참여 시 3만 원을 회비로 납부하며 행사에 불참한 회원은 벌금을 납부하도록 하는 등의 엄격한 회칙으로 과도한 음주를 조장하고 폐쇄적으로 운영하는 등 일반적인 친교 목적의 모임과 비교할 수 없는 특성이 있다.

이와 관련하여 매주 수요일 모임 여부, 매월 회비 납부⁸⁾ 및 불참 시 벌금을 납부하는 등의 회칙에 따라 수주회를 운영한 사실은 본 감사에서 드러나지 않았으나, 2019. 11. 13.부터 2020. 2. 13.까지(3개월 간) 최소 3회 이상 수주회 모임이 있었고, 이때 비밀리에 모임을 하고자 한 사실⁹⁾이 본 감사에서 확인되었는데 그 내용은 다음과 같다.

- 2019. 11. 06. “수주회 발단식¹⁰⁾”을 계획하였고(실 개최 여부는 확인 불가),
- 2019. 11. 13. “숯불갈비(대구혁신도시 인근 신서동 소재)”에서 회원만 7명이 참석하여 “수주회 임시모임¹¹⁾”을 개최하였으며,

7) 유주무량(有酒無量) : 주량이 없어 술을 한없이 마심

8) 총무인 DDD이 자발적으로 제출한 계좌(13개) 입·출금 내역에는 회비를 모금한 정황은 발견되지 않음

9) ‘19. 11. 13. 모임을 사전 공지할 때, DDD은 참석 회원들을 대상으로 “임시 단톡방(단체 카카오톡 대화방)”을 만들었고, BBB은 “오늘 모이고 다 나가세요. 그때그때 필요 시 운영예정”이라고 회원들에게 알림

10) ‘19. 11. 1. III과 JJJ의 카카오톡 대화 내용(JJJ: 이번 수월 수주회 드디어 발단식, 안오면 제명이라는거 같음, III: 우리 정회원이 아닌데, 발단식 안가면 제명이야?)으로 추정

11) 수주회 회원 만 7명 참석, 모임 사전공지 단톡방 대화내용(BBB: 금일 임시회비는 정회원 오만원, 나머진 이만원씩, 총무 3만원이며, 총무에게 천원짜리로 바꿔서 주심~ 이등고문님 지시사항입니다.)과 총무인 DDD은 당일 모임 회비를 정산할 때 납부 금액 및 참석여부를 수주회 회원 등급별로 구분하여 기록한 것으로 수주회 임시모임으로 판단

- 2020. 02. 03. “☯☯한우직판장(대구혁신도시 인근 대림동 소재)”에서 회원만 6명¹²⁾이, 2020. 02. 13. “♠♠ 횃집(대구시 동구 율하동 소재)”에서 회원 8명¹³⁾이 참석하여 수주회 모임을 개최하였다.

5) 이상을 종합하여 판단하면

레드휘슬을 통한 제보와 언론보도 내용과 같이 “회원의 승진부탁, 인사 청탁 등 서로간의 이익 도모를 목적으로 사조직인 수주회(水酒會)를 결성, 운영하였다”고 단정할 수는 없으나,

구성원들의 친분보다는 서로의 이익을 도모할 수 있는 “중요 직무수행자”들을 회원으로 최초 결성하였고, 이후 신규 회원도 업무능력을 인정받고 주요업무를 수행하는 직원을 모임에 자연스럽게 참석케 한 후에 회원으로 영입¹⁴⁾한 경위를 고려하면 회원들의 인사(승진, 보직 이동 등)적 편익과 회사의 중요정보 취득 등의 이득을 취하고자 결성, 운영되었다고 판단된다.

특히 「KOGAS 임직원 행동강령」 제정 목적인 “부패방지과 깨끗한 기업 풍토 조성”에 반하는 이러한 행위는 비록 본 감사에서는 드러나지 아니하였지만 인사 및 승진평가에서 회원들에게 이익이 되는 불공정한 행위가 발생했을, 적어도 앞으로 발생할 위험이 상당하며, 결국 레드휘슬을 통한 제보, 언론 및 국정감사에서 비난을 면하지 못한 빌미를 제공하여 공사 및 임직원 모두의 품위가 손상되는

12) 수주회 회원 만 6명 참석, 참석자 전원이 서로 간 친분이 있는 것도 아니며(예, CCC는 EEE, DDD, FFF과 사적인 친분이 없음), 참석자 전원이 수주회 회원인 것으로 수주회 모임이라고 판단됨

13) 수주회 회원 8명 참석, 수주회 회원 외 참석자인 LLL, MMM(이상 2명)의 경우, 이미 마련된 모임(회원만 참석)에 각각 CCC, BBB의 권유로 참석하였고, 이때 III과 JJJ는 수주회 회원만을 대상으로 모임경비를 사전 모금(약 23만 원)한 것으로 수주회 모임이라고 판단됨

14) FFF의 경우 2019년 7월, 비서직 후보로 선정되는 과정에서 수주회 회원(BBB, CCC)의 추천이 있었던 직원으로 ☆☆실 전보 이후 수주회 회원들과 술자리를 함께 하면서 결국 2019. 11. 11. 수주회 회원으로 가입됨.

원인이 되었다.

더욱이 음주를 목적으로 사조직을 운영한 자체만으로도 「KOGAS 임직원 행동강령」 제9조의3(건전한 음주문화의 정착)을 위반한 행위이다.

3. 사장 비서직 후보 선정업무 처리 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제37조(성실의무)에 따라 공사의 직원은 법령과 사규를 준수하면서 성실히 직무를 수행하여야 하며, 직원의 전보 등의 업무는 아래의 관련 규정을 준수하여 처리하여야 한다.

-(객관성, 공정성 확보) 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제21조(승진·전보 등 인사운영) “공기업·준정부기관은 근무성적평정, 서열명부 등 업무성과지표 및 징계 관련 참고자료 등을 활용하여 객관적이고 공정하게 승진과 전보 등에 대한 인사를 하여야 한다.”

-(직위 남용 금지) 「KOGAS 임직원 행동강령」 제9조(인사 청탁 등의 금지) ②항 “임직원은 직위를 이용하여 다른 임직원의 전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 된다.” 제15조의 4(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) “임직원은 지위, 직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련 임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 등 부당한 행위를 해서는 아니 된다.”

따라서 직원의 전보, 특히 사장 비서직과 같은 중요 보직의 후보선정 업무는 공정하고 투명하게 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

공사는 2019년 6월초 경 신임사장 부임에 따른 ☆☆☆실 직원 전보¹⁵⁾를 계획하였다. 이와 관련하여 비서직 후보 선정업무를 추진한 ☆☆☆실장은 인사부서에 후보 추천을 요청하여 인사의 객관성 및 공정성을 확보하여야 했다.

그런데 당시 ☆☆☆실장¹⁶⁾인 CCC는 인사부서가 아닌 수주회 회원인 ♣♣♣실 BBB에게 비서직 후보 추천을 2회¹⁷⁾에 걸쳐 요청하였다.

이에 따라 BBB는 【표 5】와 같이 임의로 비서 직무를 수행하는데 필요한 덕목(기민성, 정확성, 비밀유지성품, 겸손, 외모 등 8개 항목)을 정하고, 대상 직원들을 정량적으로 평가하여 후보를 선정, 그 결과를 ☆☆☆실장에게 전달하였고, 이때 비서직 후보선정 내역은 다음과 같다.

【표 5】 사무후보 평가표(예시)

Candidate	Virtues necessary	Grade		notes
FFF	agility and swiftness i/t/o brain and hands	B	9	
	Accuracy	A	10	
	Good sense(discernment)	A	10	
	Holding tongue(Keeping secret)	A	10	To be tested or input by someone
	Being unpretentious	B	9	
	Understanding capacity (whole business)	A	10	
	Communication	C	8	
	Appearance (Outward)	A	10	
	In total		76	tentative
* Single candidate selected as the others are not suit for the position or not here in Korea				

- (사무직 후보로서) 2004년부터 2007년까지 입사한 사무직 25명 중 FFF(평가표 포함), NNN을,(PPP, QQQ의 경우, 가정사 및 고령의 사유로 불가함을 명시)

15) 신임사장 부임 일정에 맞추어 ☆☆☆실장, 수행비서 및 여비서 등 총 5명 중 4명이 전보대상이거나 전보를 희망함

16) CCC는 △△△△부장(AAA)에게 사무직 후보군을, ◆◆◆◆부장(RRR)에게 여직원 후보군을, ♣♣♣♣부장(SSS)에게 기술직 후보군 추천을 각각 요청하였고, ◆◆◆◆부장은 여직원 후보 명단을 작성하여 송부, ♣♣♣♣부장은 기술직 2명을 구두로 통보하였으나 △△△△부장은 추천하지 않음.

17) '19. 6. 4. BBB은 CCC의 최초 요청에 따라 사무, 기술 및 수행비서 후보군을 작성하여 송부하였고, CCC는 여비서 후보군 선정을 추가로 요청함

- (기술직 후보로서) 2004년 입사한 기술직 11명 중 TTT, UUU(이상 2명 평가표 포함), WWW을,
- (수행비서 후보로서) 2012년 입사한 사무, 기술직 111명 중 XXX(평가표 포함), YYY, VVV, ZZZ, ABC, DEF을,
- (여비서 후보로서) 2015년에서 2016년까지 입사한 사무직 26명 중 GHI, JKL, MNO(이상 3명 모두 출신대학 및 평가표 포함)를 추천하였다.

그리고 ☆☆실장은 ☞☞실 직원이 추천한 후보 명단 그대로¹⁸⁾ 또는 활용하여¹⁹⁾ 정책비서(FFF, NNN)와 여비서 후보(GHI, JKL, 미상)를 선정, 사장에게 보고하였으며, 수주회 회원인 △△△△부장은 이러한 부당한 비서후보 선정과정을 인지하고도 부당하다는 의견을 제시하지 아니하였다.

이후 사장 면담을 거쳐 FFF('19. 8. 21. ☆☆실 정책비서로)과 GHI('19. 7. 16. ☆☆실 여비서로)은 ☆☆실로 전보되었다.

그 결과로 2019년 7월 여비서 후보와 2019년 8월 정책비서 후보 선정업무 처리과정에서 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제21조 및 「KOGAS 임직원 행동강령」 제15조의4(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지)로 정한 인사의 공정성과 객관성 등이 훼손되었다.

18) BBB이 작성한 “☆☆실 추천후보” 자료에 기술된 ‘사무’ 후보(FFF, NNN)와 ☆☆실장이 사장에게 최종 추천한 후보가 동일함

19) BBB이 작성한 “☆☆실 추천후보”에 포함된 여비서 후보(GHI, JKL, MNO 등 3명) 중 2명을 포함하여 총 3명의 후보자를 사장에게 추천함(MNO의 경우 사장님과 동문임을 사유로 제외하였다고 진술함)

4. 개인별 비위 및 과실 내용

가. AAA의 경우

2019. 7. 4. 사조직을 결성할 당시(2018 2. 19. 부터 2019 8. 31. 까지) △△△
△부장인 AAA은 2급 이상 승진과 보임에 관한 인사관리 업무, 인사제도 개선
및 인사 분야의 정책수립 업무를 총괄하였고, 2020. 1. 1. 부터는 ▲▲▲▲처 ■
■■■■부장의 직위에서 자재 구매계약 및 계약관리 등의 업무를 총괄하고 있
다.²⁰⁾

1) 사조직 결성, 운영 부적정

위 직원은 2019. 7. 4. △△△△부장의 직위에서 GGG 前 ◇◇본부장 포함,
감사·조직·비서 등 중요부서에서 근무하는 직원들을 구성원으로 과도한 음주를
조장할 수 있는 등의 불건전한 회칙을 제정, 회원들에게 전달하면서 수주회(水
酒會)를 최초 결성하였고,

이후에도 회칙을 개정하고(2019. 7. 4. BBB이 개정하여 전달해준 회칙의 일부
내용을 수정하여 GGG에게), 개정된 회칙을 회원들에게 전달해 주면서(2019. 7. 10.
DDD이 개정하여 전달해준 회칙을 JJJ에게) 수주회를 주도적으로 운영하였으며,

수주회의 정회원이며 이등고문의 등급으로 2019. 11. 13. “●●숯불갈비”에
서 열린 “수주회 임시모임”에, 2020. 2. 3. “☯☯한우직판장” 및 2020. 2. 13. “♠
♠ 횃집”에서 열린 “수주회 모임”에 참석하는 등 본 감사에서 확인된 3건의 수
주회 모임에 모두 참석하였다.

20) AAA은 2019.9.1.부터 같은 해 12. 31.까지(4개월) ■■■■처 ◇◇◇◇부장으로 근무하였음

2) 비서직 후보 추천 부적정

위 직원은 2019년 6월 당시 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제21조(승진·전보 등 인사운영)에 따라 객관적이고 공정하게 전보 등에 대한 인사를 시행하고 이를 관리할 책임이 있는 △△△△부 부장의 직무를 수행하면서 BBB과 함께 CCC ☆☆실장이 비서직 후보를 부당하게 선정하는 과정에 가담²¹⁾하는 등 본연의 업무를 성실히 수행하지 아니하였고,

더욱이 2019년 11월에는 인사업무와 관련 없는 ■■■■부장의 직위에서 「KOGAS 임직원 행동강령」 제9조(인사 청탁 등의 금지)에 반하여 BBB이 부적절하게 작성한 “☆☆실 추천후보” 자료를 비서직 후보 선정업무를 추진하는 ☆☆실장(부장 PQR)에게 전달하였다.

나. BBB의 경우

2019. 7. 4. 사조직을 결성할 당시(2018 2. 19. 부터 2020 2. 10. 까지) BBB은 ❄❄실 ●●●●부에서 사무분야의 일상감사 및 실지감사 업무를 수행하였다.

1) 사조직 결성, 운영 부적정

위 직원은 「감사규정」에 따라 「KOGAS 임직원 행동강령」을 솔선수범해야 하는 감사인임에도 2019. 7. 4. III, JJJ 및 KKK(이상 3명, 각각 준회원, 명예회원, 명예회원으로)를, 2019. 11. 11. EEE과 FFF(이상 2명, 각각 정회원, 명예회원으로)을 수주회 회원으로 영입하는 등 수주회 결성·운영에 적극 가담하였고,

21) 2019. 6. 5. BBB으로부터 “☆☆실 추천후보” 자료를 전달받아 그 내용의 부적절함을 알고 있었고(△△△△부 과장 STU에게 평가방식이 공사 내에서 통용될 수 있는지를 알아보라고 함), 이 자료가 CCC 당시 ☆☆실장에게 전달되어 비서직 후보선정에 활용될 것을 인지하고도 이를 방관함

2019. 7. 4.과 2019. 11. 11.에 각각 AAA과 DDD으로부터 전달 받은 회칙에 신규 회원을 추가하고 내용을 보완 하는 등 2회에 걸쳐 회칙을 개정하여 회원들에게 전달하는 등 수주회 운영을 주도하였으며,

또한 정회원이며 회장의 역할을 수행하면서 2019. 11. 13. “☯☯숯불갈비”에서 열린 “수주회 임시모임”을 주도하면서 참석하였고, 2020. 2. 3. “☯☯한우직판장”에서, 2020. 2. 13. “♣♣횃집”에서 열린 “수주회 모임”에 참석하는 등 본 감사를 통해 발견, 확인된 3건의 수주회 모임에 모두 참석하였다.

2) 비서직 후보 추천 부적정

위 직원은 2019. 6. 4. ♣♣실 직원의 권한을 이용하여 감사업무에 해당하지 아니하는 비서후보 추천자료 작성을 위하여 ◆◆◆◆부(대리 VWX)에 사원명부를 요구한 행위는 「KOGAS 임직원 행동강령」 제15조의 4(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지)를 위반한 것이며,

비서직무에 필요한 자질, 능력 등을 임의로 선정, 평가표까지 만들어 동료 직원들을 점수화하여 평가하고, 그 결과를 비서직 후보 추천을 요청한 ☆☆실장인 CCC와 ⊙⊙⊙⊙부장인 AAA에게 전달한 행위는 평가대상인 직원들의 입장에서 도저히 납득하기 어렵고 비난받아 마땅하며 이는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제21조(승진·전보 등 인사운영)와 「KOGAS 임직원 행동강령」 제9조(인사 청탁 등의 금지)를 위반한 행위이다.

특히 본인이 추천하고 CCC가 후보로 선정하여 사장 정책비서로 된 FFF을 2019. 11. 11. 수주회 회원으로 영입한 경위를 고려하면 수주회 회원으로 영입할 목적으로 후보선정에 개입한 것으로 판단된다.

다. CCC의 경우

CCC는 2019. 7. 4. 수주회를 결성할 당시(2018 1. 29.부터 2019 8. 31.까지) ☆☆실장으로서 사장비서업무를 총괄하다가 2019 9. 1. ▶▶▶▶처장으로 보직을 이동하였다.

1) 사조직 결성, 운영 부적정

위 직원은 사장 ☆☆실장(1급) 직무수행자로서, 하급직원의 부정한 행위에 대하여 지도할 책임이 있음에도 오히려 인사, 감사, 비서 등 중요 보직자들로 구성된, 특히 본인이 추천하여 사장 정책비서 직무를 수행하는 FFF을 회원으로 영입한 수주회에 참여하였고,

또한 사조직(수주회)의 준회원이며 일등고문 등급으로서 2020. 2. 3. “☯☯한 우직판장”과 2020. 2. 13. “♠♠ 횃집”에서 열린 “수주회 모임”에 참석한 사실이 본 감사에서 확인되었다.

2) 비서직 후보 선정 부적정

위 직원은 2019년 6월초 경, ☆☆실장 직무를 수행하면서 비서직 후보추진을 인사부서가 아닌 수주회 회원인 BBB에게 요청하였고,

2019. 6. 4. BBB이 임의로 대상자들을 평가하여 후보를 선정하여 작성한 “☆☆실 추천후보” 자료를 전달받았고, 2019년 7월 BBB이 추천한 후보자 명단 그대로 또는 활용하여 정책비서와 여비서 후보를 선정, 사장에게 보고하였다. 이때 BBB이 추천하여 여비서 후보로 선정된 GHI의 경우에는 ◆◆◆◆부에서 추천한²²⁾ 여비서 후보 명단에 포함되지 않았다.

22) CCC는 ◆◆◆◆부장(RRR)에게 여직원 후보군 추천을 요청하였고, ◆◆◆◆부장은 약 10여명이 포함된 여직원 후보 명단을 작성하여 송부하였음

이와 같이 위 직원은 비서후보 선정업무를 부당하게 처리하여 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제21조(승진·전보 등 인사운영) 및 「KOGAS 임직원 행동강령」 제15조의 4(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지)를 위반하였다.

라. DDD의 경우

2019. 7. 4. 수주회를 결성할 당시 DDD은 2018. 2. 28. 부터 ♠♠♠♠부에서 산업부 가스정책 대응 및 지속가능경영 업무 등을 담당하였으며, 수주회 회원인 EEE의 추천으로 2020. 2. 10.에 ♪♪♪♪실 <<부로 전보되어 2020. 11. 5. (현재)까지 3급 이하 직원승진, 보임 및 인사제도 개선업무를 담당하고 있다.

위 직원은 수주회 총무로서 2019. 7. 10.과 2019. ?. ??.(날짜 확인 불가) 2회에 걸쳐 수주회 회칙을 문서화²³⁾하는 내용으로 개정하여 회원들에게 전달하고 제·개정된 회칙들을 본인 업무용 PC에 보관(총 6개 버전의 회칙 중 4개 버전)하는 등 수주회 운영에 적극 관여하였고,

수주회의 정회원이며 총무의 역할을 수행하면서 2019. 11. 13. “●●숯불갈비”에서 열린 “수주회 임시모임”에, 2020. 2. 3. “☯☯한우직판장”과 2020. 2. 13. “♠♠ 핏집”에서 열린 “수주회 모임”에 참석하는 등 본 감사에서 확인된 3건의 수주회 모임에 모두 참석하였으며, 2019. 11. 13. “수주회 임시모임”의 회비 정산 및 출석을 관리한 자료도 확인되었다.

마. EEE의 경우

2019. 7. 4. 수주회를 결성할 당시 EEE은 해외법인(□□□□□□)에 근무하였고, 수주회 회원인 AAA의 추천으로 2019. 9. 1. △△△△부(現, <<부)로 전

23) 회칙 본문을 가다듬고 제정, 개정 및 시행 일자(‘19.7.14, ‘19.7.24.)를 추가하여 회칙을 ‘문서화’ 함

보되어 2020. 11. 5. (현재)까지 임직원의 승진, 보임 및 인사제도 개선업무를 담당하는 “중요 보직자”로서 수주회에 참여하였고,

수주회의 정회원으로 2019. 11. 13. “숯불갈비”에서 열린 “수주회 임시모임”에, 2020. 2. 3. “한우직판장”과 2020. 2. 13. “횃집”에서 열린 “수주회 모임”에 참석하는 등 본 감사에서 확인된 3건의 수주회 모임에 모두 참석하였다.

바. FFF의 경우

FFF은 2019. 8. 21.부터 2020. 11. 5. (현재)까지 ☆☆☆실 소속의 사장 정책비서로서 사장보고 자료 등 공사 정책결정 관련 주요 자료를 입수, 검토하는 업무를 수행하는 “중요 보직자”로서 수주회에 참여하였고,

수주회의 명예회원으로서 2019. 11. 13. “숯불갈비”에서 열린 “수주회 임시모임”에, 2020. 2. 3. “한우직판장”과 2020. 2. 13. “횃집”에서 열린 “수주회 모임”에 참석하는 등 본 감사에서 확인된 3건의 수주회 모임에 모두 참석하였다.

사. GGG의 경우

○○○○부 특정직 GGG(前 본부장)은 2019. 7. 1.부터 2019. 8. 31.까지 부(대구)에서 원만한 노사협력 관계 조성을 위한 경영자문위원으로, 이후 2019. 9. 1.부터 2020. 11. 5. (현재)까지 ○○○○부(경기도 안산) 소속 교육개발위원으로서 근무하고 있다.

그런데 위 직원은 2019. 7. 4. 수주회 결성 당시 회원 중 최고 직위자로서 하급직원의 부정한 행위를 지도할 책임이 있음에도 준회원 또는 명예회원으로 가담, 수주회 결성 및 운영을 묵인하였다.(단, 수주회 모임에 참석한 사실은 발견되지 않았다.)

아. HHH의 경우

◆◆◆◆부 부장(2급) HHH은 2017. 2. 15.부터 2019. 12. 31.까지 ⊗⊗⊗⊗ 팀(現, ■■■■부)에서 이사회 및 회의체 운영 등의 업무를 담당하면서 공사 내 사조직인 수주회에 정회원으로 참여하였다(단, 수주회 모임에 참석한 사실은 발견되지 않았다.)

자. III과 JJJ의 경우

◆◆처 ○○○○○부 과장(4급) III과 ○○○○○처 ◇◇◇◇부 과장(4급) JJJ는 공사 내 사조직인 수주회에 참여하였고,

수주회의 준회원으로서 2019. 11. 13. “○○숯불갈비”에서 열린 “수주회 임시 모임”과 2020. 2. 13. “☺☺ 횃집”에서 열린 “수주회 모임”에 참석하는 등 본 감사에서 확인된 2건의 수주회 모임에 모두 참석하였다.

차. KKK의 경우

○○부 차장(3급) KKK는 2019. 2. 27.부터 2020. 02. 09까지 일자리 등 사회적 가치 창출 관련 업무담당하면서 §§§§부(現, ☒☒☒☒부)에 근무 할 당시 수주회에 명예회원으로 영입되었다.(단, “수주회에 가입된 사실을 알지도, 그 모임에 참석하지도 않았다”는 위 직원의 주장에 반하는 사실은 발견되지 않았다.)

5. 관련자 의견 및 검토결과

① AAA은 지속적 운영을 목적으로 회칙을 만들어 사조직을 결성한 것이 아닌, 과거 ○○○○처 등에서 함께 근무하며 친분을 쌓아왔던 직원들과 GGG 前 ◇◇본부장 환송회 자리 마련 차원에서 일회성으로 재미삼아 회칙을 작성하였다고 주장하고 있다. 그러나 지속적으로 모임을 하고자 하는 회칙 내용, GGG과

일면식도 없는 DDD을 총무로 정한 점, 그리고 다른 회원들은 본인이 진술한 환송회 계획에 대해 알지 못하는 점 등을 종합할 때 AAA의 주장은 신빙성이 없다.

② BBB은 수주회 운영 목적이 아닌, 회칙을 멋있고 재밋게 보이기 위해 개정했다고 주장하고 있다. 그러나 기존 회원의 의견을 반영하여 신규 회원을 영입하고 회원 등급을 조정하였으며 회 운영규정을 추가면서 2회에 걸쳐 개정한 점 등으로 BBB의 주장은 신빙성이 없다. 한편 BBB은 2019. 11. 13. “●●숯불갈비”에서 회원 7명이 함께한 저녁 술자리는 “수주회 임시모임”임을 인정하고 있다.

③ CCC는 비서직 후보를 수주회 회원(BBB)에게 추천받은 사항은 다양한 분야에서 추천 받고자 한 사항이라 주장한다. 그러나 사무직 후보군의 경우 당시 3급 이하 전보담당부서인 ◆◆◆◆부에 추천 의뢰하지 아니하고 타인에게 추천받은 내용을 확인 할 수 없는 점, ◆◆◆◆부에서 추천하지 않은 GHI을(BBB은 추천) 여비서 후보로 선정 한 점 등을 종합 할 때 BBB이 추천한 후보자 명단을 그대로 또는 활용하여 비서직 후보 선정업무를 처리했다고 판단된다.

④ DDD은 회칙 개정 등 수주회 운영에 관여하지 않았고, 2019. 11. 13. 저녁 술자리는 수주회 명목이 아닌 단순 친목모임으로 실질적으로 수주회가 운영되지 않았고 주장하나, DDD이 2회에 걸쳐 회칙을 개정하여 회원들에게 전달한 사실과 2019. 11. 13. 모임 회비를 정산할 때 납부 금액 및 참석여부를 수주회 회원 등급별로 구분하여 기록한 사실이 있는 등 수주회 총무로서의 역할을 수행하면서 참석한 수주회 모임이 최소 1회 이상임이 확인되는 점으로 DDD의 주장은

신빙성이 없다.²⁴⁾

⑤ EEE은 2020년 9월 조사 실시 전까지 본인이 수주회 회원임을 알지 못했고, 회원들과의 저녁 술자리는 단순 친목 모임에 참석한 것일 뿐이라고 주장하나, 적어도 수주회 회칙을 전달받아 열람한 2019. 9. 2.부터는 수주회와 그 회원들을 알고 있었고 2019. 11. 13. 수주회 임시 모임의 경우, 사전공지(SNS)에서의 대화 내용으로 보아 본인이 수주회 정회원임을 알고 모임에 참석한 것으로 판단된다.

⑥ GGG은 수주회 참여에 대하여 기억나지 않는다고 일관되게 주장하고 있으나 AAA이 전달해준 회칙을 1회 제공 받아 열람한 사실이 확인되는 점으로 GGG의 주장은 신빙성이 없다.

⑦ FFF, HHH, III 및 JJJ는 “4. 개인별 비위 및 과실 내용”과 같이 사조직인 수주회에 참여하거나 회원으로 가입된 사실을 모두 인정하고 있다.

⑧ ⊗⊗⊗⊗⊗⊗실은 건전한 조직문화를 저해하는 공사 내 “사조직” 또는 “사모임” 결성금지 조항을 추가하는 내용으로 「KOGAS 임직원 행동강령」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

24) DDD은 금번 감사 중 다음과 같이 부인, 변명 및 사실을 인정하지 않는 태도를 계속 보임

- 회칙개정에 관련한 바 없고, 보관중인 4개의 회칙은 모두 AAA 또는 BBB으로부터 전달받은 것으로 평소 본인의 자료관리 습관에 따라 저장하고 있었을 뿐이라고 주장하다가 메신저 수·발신 내역으로 본인이 2회에 걸쳐 회칙을 개정하여 회원들에게 전달한 증빙 자료를 보여주자 “기억나지 않는다”고 답변함
- 본인이 수주회 회칙을 개정(2회), 유통(3회, 5명) 및 보관(4개 버전)한 조사결과(증빙자료)를 제시함에도 본인은 “수주회 운영에 관여하지 않았다”고 부인함
- 2019. 11. 13. 모임의 경우, BBB으로부터 메신저를 통해 모임이 있음을 전달받았으며 당시 어떤 직원이 참석하는지 알지도 묻지도 않았다고 주장하다가 당일 근무시간 중 참석자 7명을 초대하여 모임공지를 위한 단독방을 DDD 본인이 만든 조사결과를 보여주자 “이후 인지하였을 것으로 생각 한다”고 변명함
- 2019. 11. 13.모임을 정산 할 때 수주회 전체 회원을 대상으로 출석부 탭까지 만들어 회비관리를 했음에도 당일 모임은 수주회 모임이 아니며 본인 또한 수주회 총무로서 역할을 한 것이 아니라고 계속 주장함

징계요구 양정 AAA 등 관련자 6명이 공사 내 주요 보직자들을 회원으로 선정하여 「KOGAS 임직원 행동강령」에 반하는 사조직(수주회)을 결성, 운영하거나 비서직 후보 선정 업무를 부당하게 처리하여 그 결과로 “공사 내 사조직을 결성, 운영하면서 회원 간의 이익을 도모 한다”는 내용이 레드휘슬을 통하여 제보되었고, 제보 내용을 바탕으로 언론보도 및 국정감사에서 비난을 피할 수 없는 빌미를 제공하여 공사 및 임직원의 품위가 손상되었으므로 「인사규정」 제43조(품위유지 의무)를 위반하였고 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당된다.

이를 관련자별로 검토해 보면, **AAA**의 경우 사조직 결성을 주도하였고, 운영에 주도적으로 관여하였으며, 인사업무부서장으로서 사장비서 후보를 부당하게 선정하는 사실을 인지하고도 이를 방관하거나 가담한 행위는 징계(감봉) 처분이 타당하다고 판단된다.

BBB의 경우 감사인으로서 중요보직자들을 회원으로 하는 사조직 결성에 가담하고 그 조직의 회장 역할을 수행하였으며, 부당한 비서후보 추천 의뢰를 적극적으로 이행한 행위는 징계(감봉) 처분이 타당하다고 판단된다.

CCC의 경우 1급의 직위로 사장 ☆☆실장 직무수행자로서, 하급직원의 부정한 행위에 대하여 지도할 책임이 있음에도 오히려 회사 내 중요 보직자들을 회원으로 하는 사조직에 참여한 것과, 인사부서가 아닌 사조직 회원에게 의뢰하여 그 결과를 활용한 행위는 징계(감봉) 처분이 타당하다고 판단된다.

DDD의 경우 사조직 총무로서 그 조직의 결성, 운영에 주도적으로 관여한 행위는 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

EEE과 FFF의 경우 사용자의 이익을 대표하여 직무를 수행하는 중요보직
자로서 사조직에 참여한 행위는 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 사장은

- ① 사조직 결성 및 운영을 주도하거나 그 조직에 참여하면서 사장비서 후보선정
업무를 부당하게 처리한 AAA, BBB, CCC를 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라
징계(감봉) 처분하고,
- ② 사조직 운영에 적극 가담한 DDD, 중요보직자로서 사조직에 가담한 EEE,
FFF을 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계(견책) 처분하며,

- ③ 사조직에 단순 참여한 아래 관련자에게 경고 처분하며,

[관련자]

□□□□처 ○○○○부 특정직(1급) GGG[現 ♪♪♪♪실 ○○○○부]
目目目目처 ■■■■부 차장(3급) HHH[現 ⊗⊗⊗⊗⊗실 ◆◆◆◆부 부장(2급)]
目目目目처 ■■■■부 과장(4급) III[現 ◆◆처 ●●●●●●부]
●●●●●●처 ◇◇◇◇부 과장(4급) JJJ

- ④ 임직원 행동강령 운영목적 및 사회 통념에 반하여 건전한 조직문화를 저해하
는 “사조직” 또는 “사모임”을 결성하는 행위를 금지하도록 「KOGAS 임직원 행
동강령」을 개정하시기 바랍니다.(통보)